

1500006-50.2019.8.26.0362

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA.DESPROPORCIONALIDADE.RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ambas as Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior têm decidido ser desproporcional o reconhecimento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500006-50.2019.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500006-50.2019.8.26.0362

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Contravenções Penais

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ELTON DA SILVA TERRON

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Elton da Silva Terron foi denunciado e está sendo processado porque, no dia 04 de janeiro de 2019, por volta de 10h50min, na Rua Antônio Toso - 01, Jardim São José, nesta Cidade e Comarca de Mogi Guaçu, trafegou com a motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, cor preta, placa EEA 0213-Mogi Guaçu/SP, em velocidade incompatível com a segurança em logradouros estreitos e onde havia movimentação de pessoas, gerando perigo de dano.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido de extinção de punibilidade, por força da prescrição, deve ser rejeitado, pois a pena máxima prevista no preceito secundário do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro é de um ano, de modo que o prazo prescricional aplicável é o de 4 anos, lapso que não transcorreu desde a data do fato.

A esse respeito, anoto que o fato ocorreu no mês de janeiro de 2019 e, com o recebimento da denúncia na presente data, inviável o reconhecimento da prescrição. Ainda, inviável falar-se em prescrição antecipada, pois o art. 110, § 1º, do Código Penal, veda que se tome por termo inicial evento anterior à denúncia:

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No mérito, a materialidade delitiva está comprovada pela prova oral colhida.

O guarda municipal Roque Santana disse que estava em patrulhamento pelas imediações da praça do bairro Ipê I e avistou dois rapazes em contato, sendo que um deles, quando percebeu a viatura, empreendeu fuga na condução da motocicleta, ingressando na contramão de direção e atravessando canteiro. Em determinado momento, o acusado perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo. Disse que não havia "muita gente" pelas vias por onde o acusado trafegou.

O guarda municipal João Batista Anselmo prestou depoimento no mesmo sentido.

O acusado foi intimado, mas não compareceu ao ato, sendo decretada sua revelia.

Com efeito, as testemunhas confirmaram que o acusado se evadiu ao avistar a viatura e que o fez atravessando canteiro e trafegando pela contramão de direção, vale dizer, condutas que se subsumem ao tipo descrito no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

Mais do que isso, as testemunhas disseram que o acusado se evadiu em velocidade incompatível e o guarda civil João Batista Anselmo afirmou que ele trafegou pelas imediações de escola, bem como transitou por locais onde havia pessoas.

Não há que se falar em dúvida razoável em razão de contradição no depoimento prestado pelos guardas civis, na medida em que nenhum deles afirmou não haver movimento de pessoas nas vias por onde o acusado trafegou.

A esse respeito, anoto que o guarda civil Roque Santana disse que "não havia muita gente" nos locais por onde ocorreu o acompanhamento, assertiva que pode decorrer do tempo decorrido desde a data do fato, anotando-se que a versão do guarda civil João Batista Anselmo confirmou o teor da denúncia.

Desse modo, impositiva a condenação do acusado como incurso no artigo 311 do CTB já que a testemunha João Batista Anselmo confirmou que havia pessoas nos locais por onde o acusado trafegou durante o acompanhamento, o que subsume a conduta à previsão daquele dispositivo.

Diante desse cenário, tenho que as provas produzidas são seguras o bastante para a condenação do denunciado. Impõe-se, ainda, a procedência da ação penal em relação ao crime previsto no artigo 311 do CTB.

Passo à fixação da pena.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de modo que fixo a pena-base 6 meses de detenção, para o delito previsto no artigo 311 do CTB.

Em segunda fase, não estão presentes atenuantes ou agravantes.

Quanto à condenação indicada na certidão de fls. 21, anoto que não pode ser reconhecida a título de reincidência, pois o acusado foi condenado como incurso no artigo 28 da lei n. 11.343/06, aplicando-se o seguinte entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ambas as Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior têm decidido ser desproporcional o reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 2. Pontuou-se que "se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com 'advertência sobre os efeitos das drogas', 'prestação de serviços à comunidade' e 'medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo', mormente se se considerar que em casos tais não há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento, como no caso das penas substitutivas" (REsp 1.672.654/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 30/8/2018). 3. No caso, tendo sido negada a aplicação da causa de

diminuição de pena do art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/2006, unicamente, em razão da reincidência do agravante, impõe-se a aplicação da minorante no grau máximo. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 564.566/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado aos 15/9/2020).

“Viola o princípio da proporcionalidade a consideração de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, “porte de droga para consumo pessoal”, para fins de reincidência” (RHC 178512 AgR/SP, relator Min. Edson Fachin, julgamento em 22.3.2022).

Na terceira fase, estão ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que o réu faz jus à aplicação do artigo 44 do Código Penal.

Substituo, portanto, a pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime pelo pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a entidade pública ou privada, com destinação social.

Em caso de revogação, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO Elton da Silva Terron à pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, dando-o como incurso no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, com substituição da pena na forma da fundamentação.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se certidão de honorários à patrona dativa.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados.
PRI.

Mogi Guacu, 29 de abril de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA